

《【문제2】 합의관할에 관하여 설명하십시오. (25점)》

<문제2> 합의관할의 의의, 성립요건, 종류, 효력

I. 합의관할의 의의

- 합의관할이란 "민사소송법 제29조"에 따라 제1심 법원에 한하여 당사자 사이의 합의에 의하여 생기는 관할을 말한다. 이는 당사자의 편의를 도모하고 사적 자치를 소송절차에도 반영하기 위한 제도로써, 법정관할에 우선하여 관할권이 발생한다. 합의는 소송계속 전후를 불문하고 가능하며, 특정 법원에 관할권을 부여하거나 기존 관할권을 배제하는 방식으로 이루어진다. 다만, 법적 안정성과 재판의 공정성을 위해 일정한 요건을 갖추어야 하며 전속관할에는 적용되지 않는 등 일정한 한계가 존재한다.

II. 합의관할의 성립요건

1. 제1심 법원의 관할에 관한 합의일 것

- 합의관할은 제1심 법원에 한하여 인정된다. 상소심(항소심, 상고심)의 관할은 법률에 의해 엄격히 규정되어 있으므로 당사자의 합의로 변경할 수 없다.

2. 법정의 재판적 중 임의관할에 관한 합의일 것

- 합의관할은 임의관할인 경우에만 성립한다. "민사소송법 제31조"에 따라 전속관할로 정해진 사건(전속적 합의가 아닌 법정 전속관할 사건)에 대해서는 합의관할이 인정되지 않는다.

3. 특정한 법률관계에 관한 합의일 것

- 모든 분쟁을 특정 법원의 관할로 한다는 식의 포괄적 합의는 무효이다. 특정한 법률관계에서 발생하는 소송(예 : A와 B 사이의 2024년 3월 19일자 매매계약에 관한 소송)에 관한 합의여야 한다.

4. 관할법원이 특정되어 있을 것

- 합의에 의해 지정되는 법원은 특정되어야 한다. 모호한 지정(예 : 대한민국의 법정 중 하나)은 무효이다. 다만, 사후적으로 특정 가능한 방식(예 : 원고의 주소지 법원)은 허용된다.

5. 방식 및 시기

- 합의의 방식은 "민사소송법 제29조 제2항"에 따라 서면으로 하여야 한다. 이는 합의의 존부와 내용을 명확히 하기 위함이다. 합의의 시기는 소제기 전은 물론 소송계속 중에도 가능하다.

III. 합의의 종류

1. 전속적 합의

- 특정 법원에만 관할권을 인정하고 다른 법원의 관할권을 배제하는 합의를 말한다.

2. 부가적 합의

- 법정관할권을 그대로 유지하면서 특정 법원을 관할법원으로 추가하는 합의를 말한다. 이 경우 원고는 법정관할법원과 합의관할법원 중 선택하여 소를 제기할 수 있다.

3. 판례의 입장

- "판례"는 전속적 합의인지 여부가 불분명할 경우, 법정관할 중 하나를 선택한 것이라면 부가적 합의로, 법정관할 이외의 법원을 선택한 것이라면 전속적 합의로 추정하는 경향이 있다.

IV. 합의관할의 효력

1. 관할권의 발생

- 적법한 합의가 이루어지면 합의된 법원에 관할권이 발생한다. 전속적 합의의 경우 합의된 법원만이 관할권을 가지며, 법정관할권은 소멸한다.

2. 효력의 주관적 범위

(1) 당사자 및 일반승계인

- 합의의 효력은 합의를 한 당사자와 그 상속인 등 일반승계인에게 당연히 미친다.

(2) 특별승계인

- "판례"는 지명채권의 양수인과 같은 특별승계인에 대하여, 채권의 내용 자체에 합의관할 조항이 포함되어 있다면 그 효력이 미치는 것으로 본다. 다만, 물권적 청구권의 승계인에 대해서는 합의의 효력이 미치지 않는다고 보는 것이 일반적이다.

3. 합의관할의 유효성 심사

(1) 약관에 의한 관할합의

- 금융기관이나 대기업이 사용하는 약관에 관할합의 조항이 포함된 경우, 고객에게 일방적으로 불리하거나 재판받을 권리를 부당하게 제한한다면 약관의 규제에 관한 법률에 의해 무효가 될 수 있다.

(2) 전속관할과의 관계

- 법률상 전속관할로 지정된 사건(예 : 재심, 제권판결 등)에 대하여 당사자가 합의로 다른 법원을 지정하더라도 이는 효력이 없다. 전속관할은 공익적 이유로 법이 강제한 것이기 때문이다.

V. 결론

- 합의관할은 당사자의 의사를 존중하여 소송 편의를 극대화하는 제도이다. 특히, 국제거래나 기업 간 거래에서 분쟁 발생 시 예측 가능성을 높여주는 중요한 역할을 한다. 법원은 합의관할의 요건인 서면성 및 특정성을 엄격히 심사하여 당사자의 합의 의사가 왜곡되지 않도록 해야 한다. 또한, 경제적 약자가 약관 등을 통해 재판권 행사에 부당한 제약을 받지 않도록 신의칙과 약관규제법을 통해 적절히 통제해야 할 것이다.